

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6767/2537

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
นาย วิเชียรหรือโมก สังฆพันธุ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 371

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง, มาตรา 55, มาตรา
78 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 215, มาตรา 225

เมื่อพยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำความผิดต่อ
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 55, 78 วรรคแรกหรือไม่และยกประโยชน์แห่งความ
สงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ศาล
ฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ได้ด้วย
เพราะเป็นข้อเท็จจริงอันเดียวเกี่ยวพันกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 185 ประกอบ มาตรา 215 และ 225

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,
91, 288, 371 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และ สิ่งเทียม

อาวฐปีน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ , 55, 78 และ ธิบของกลาง

จำเลย ใ้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พินักษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 371 พระราชบัญญัติ อาวฐปีนเครื่องกระสุนปีน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวฐปีนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง , 72 ทวิ วรรคสอง , 55, 78(ที่ ถูก มาตรา 78 วรรคหนึ่ง) เป็น ความผิด หลายกรรม ต่างกัน ใ้ เรียงกระทง ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน มี อาวฐปีน และเครื่องกระสุนปีน ซึ่ง นายทะเบียน ไม่อาจ ออก ใบอนุญาต ใ้ ได้ ไว้ ในครอบครอง จำคุก 2 ปี ฐาน พา อาวฐปีน ติดตัว ไป ใน ทางสาธารณะโดย ไม่ได้ รับ อนุญาต และ โดย เปิดเผย ตาม พระราชบัญญัติ อาวฐปีน ๔ เป็น กรรมเดียว กับ ฐาน พกพา อาวฐปีน ไป ใน หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดย เปิดเผยและ ไม่มี เหตุสมควร ตาม ประมวลกฎหมายอาญา ใ้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติอาวฐปีน ๔ ซึ่ง เป็น บทหนัก ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก6 เดือน รวม โทษ จำคุก 2 ปี 6 เดือน ธิบของกลาง ส่วน ข้อหา อื่น ใ้ยก

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พินักษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 371 พระราชบัญญัติ อาวฐปีนเครื่องกระสุนปีน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวฐปีนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง , 72 ทวิ วรรคสอง ตอนแรกเป็น กรรมเดียว ผิด กฎหมาย หลายบท ใ้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ อาวฐปีน ๔ซึ่ง เป็น กฎหมาย ที่ มี โทษหนัก ที่สุด ตาม ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 90จำคุก 6 เดือน ส่วน ข้อหา ตาม พระราชบัญญัติ อาวฐปีน

๕ มาตรา 55 และมาตรา 78 (ที่ ถูก มาตรา 78 วรรคหนึ่ง) ให้ยก นอกจาก ที่ แก่ คง ให้เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ และ จำเลย ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง พิจารณา และ ลงชื่อ ในคำพิพากษา ศาลชั้นต้น อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง แต่ก่อน ส่ง สำนวนไป ศาลฎีกา จำเลย ยื่น คำร้องขอ ถอน ฎีกา ศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลฎีกา พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา โจทก์ ว่าจำเลย มีความผิด ตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืน ๕ มาตรา 55, 78 วรรคหนึ่งหรือไม่

ศาลฎีกา วินิจฉัย ข้อเท็จจริง ว่า ตาม พฤติการณ์ แห่ง คดี พยานหลักฐาน โจทก์ มีความ สงสัย ตาม สมควร ว่า จำเลย กระทำ ความผิด ต่อพระราชบัญญัติ อาวุธปืน ๕ มาตรา 55, 78 วรรคแรก หรือไม่ ให้ยก ประโยชน์แห่ง ความ สงสัย นั้น ให้ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง และ ศาลฎีกา มีอำนาจ พิพากษายก ฟ้องโจทก์ใน ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน ๕ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง , 72 ทวิ วรรคสอง ได้ ด้วย เพราะ เป็น ข้อเท็จจริงอัน เดียว เกี่ยวพัน กัน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ประกอบ กับ มาตรา 215 และ 225

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก ฟ้อง สำหรับ ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง , 72 ทวิ วรรคสอง ตอนแรก เสีย ด้วย นอกจาก ที่ แก่ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1

(โกษา ปิยสิรานนท์-บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศรำพรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ